



SVP MUN
IV EDITION

OMC

GUÍA ACADÉMICA



CARTA DE LA MESA DIRECTIVA:

Es para mí un honor y un privilegio darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición del Modelo de Naciones Unidas del Colegio San Vicente de Paúl. En un mundo cada vez más interconectado y plagado de desafíos sin precedentes, la labor que asumimos hoy en esta conferencia resulta fundamental, pues las decisiones que tomemos en esta mesa darán forma al mañana.

En primer lugar, extender un particular agradecimiento al staff organizador de SVPMUN por darme esta oportunidad, ya que es un honor para mi fungir como mesa directiva dentro de esa conferencia.

Bien delegados, la verdad es que espero demasiado de todos ustedes, puesto a que sé cómo han evolucionado las dinámicas y el nivel del circuito barquisimetano, por lo mismo, me gustaría contarles de algunas cosas que espero dentro del comité: primero y principal, la utilización de branding dentro del comité, es decir, los discursos icónicos y representativos, la personificación, propuestas emblemáticas y focales, la utilización del espacio y de la imaginación, además de la utilización de cualquier tipo de dinámicas especiales que así lo permita el reglamento. Necesito que sea dinámico y sé que ustedes pueden lograr eso.

No estamos aquí solo para debatir, sino para construir puentes de diálogo y entendimiento. Más que delegados, ustedes son los verdaderos líderes del mañana, y el futuro no es algo que simplemente esperamos, es algo que creamos con cada intervención. Los insto a dejar de lado las diferencias, buscar los puntos en común y defender con firmeza pero con diplomacia las posturas de sus naciones.

Ya por último, recordarles que si bien es cierto soy muy exigente con mis delegados, también soy muy cercano y comprensible, así que, no tengan pena de preguntar cualquier cosa que aquí estaré para ayudarlos, sin más nada que acotar, me despido.



CARTA DE LA MESA DIRECTIVA:

Saludos delegados, es un placer dirigirme ante ustedes; me presento, soy Humberto Bolognini, y en esta ocasión tendré el honor de fungir como uno de los vicepresidentes de Mesa de este comité. Estoy muy seguro de que todos darán el todo por el todo durante los días del modelo, que emplearán sus habilidades y estrategias para buscar soluciones a cualquier problema que se les ponga enfrente. Quiero que tengan total confianza con hacer preguntas a la mesa directiva, estamos aquí para ayudarlos y orientarlos.

Recuerden que más que para competir o ganar, la idea de esta actividad es siempre mejorar y aumentar sus conocimientos en política, academia, oratoria y diplomacia; espero de todo corazón que disfruten este evento, los mayores de los éxitos a todos.

Presidente

Joel Rodríguez

Vicepresidente

Humberto Bolognini

Vicepresidente

María Castellanos



I. INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

Las rutas marítimas del Golfo Pérsico se encuentran bajo fuego directo y los mercados globales han entrado en una fase de pánico generalizado. El conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán ha escalado de manera crítica hasta alcanzar un punto de quiebre, desencadenando bloqueos severos en el estrecho de Ormuz, la imposición de sanciones unilaterales fulminantes y una virtual parálisis en el comercio internacional de hidrocarburos y bienes estratégicos.

Lo que inició como una disputa de seguridad geopolítica se ha transformado con rapidez en una crisis comercial sin precedentes. La inflación global se dispara aceleradamente, las cadenas de suministro internacionales están rotas y las principales potencias económicas han comenzado a implementar medidas proteccionistas de emergencia que amenazan con dismantelar por completo el sistema multilateral de comercio. La retórica militar ha invadido la economía global, y en este escenario, la diplomacia comercial no se limitará a discursos formales.

Como ministros de comercio, tienen en sus manos los mecanismos de la gobernanza económica mundial. Este comité representa un escenario de altísima tensión donde la economía se cruza de manera directa con la geopolítica, será deber de los delegados hacer valer las potestades de la OMC desde la aplicación del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) y la fiscalización estricta del principio de Nación Más Favorecida (NMF), hasta la invocación y escrutinio de la cláusula de Excepción de Seguridad Nacional del Artículo XXI del GATT para frenar una inminente catástrofe financiera global.

Los mercados colapsan y la estabilidad económica internacional pende de un hilo. Entren a la ronda de negociaciones, utilicen el derecho internacional a su favor y eviten la parálisis total de la economía mundial.



II. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

La Organización Mundial del Comercio (OMC) formalizó su nacimiento el 1 de enero de 1995, tras la culminación de la histórica Ronda de Uruguay (1986-1994) y la firma del Acuerdo de Marrakech.

Sin embargo, sus raíces institucionales se remontan a la posguerra mundial. Tras el fracaso de crear una Organización Internacional de Comercio (OIC) en 1948, un grupo de 23 naciones adoptó de manera provisional el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade o Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). El GATT funcionó durante casi cinco décadas como un foro enfocado fundamentalmente en la reducción de aranceles a las mercancías. No obstante, ante un mundo globalizado más complejo, los Estados reconocieron la necesidad de una organización internacional permanente, con personalidad jurídica propia y un sistema de solución de controversias vinculante. Así nació la OMC, trasladando su sede principal a Ginebra, Suiza, y ampliando su mandato no sólo al comercio de bienes, sino también a los servicios y a la propiedad intelectual.

Como el único organismo internacional que se ocupa de las normas globales que rigen el intercambio entre las naciones, sus pilares de actuación comprenden:

1. Administrar acuerdos comerciales: Velar por el cumplimiento de los tratados multilaterales que conforman el marco jurídico de la organización.
2. Servir como foro de negociaciones: Proveer el espacio físico y diplomático para que los gobiernos reduzcan barreras arancelarias y no arancelarias.
3. Resolver diferencias comerciales: Administrar el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) para mediar y sancionar disputas entre Estados miembros.
4. Supervisar las políticas comerciales: Monitorear de forma periódica las legislaciones nacionales para garantizar la transparencia y el respeto a los principios de no discriminación (como la Nación Más Favorecida).

En un escenario límite como el del conflicto en el Golfo Pérsico y el cierre del estrecho de Ormuz, los mecanismos tradicionales de la OMC se ven sometidos a



una presión extrema. El organismo se enfrenta a esta crisis a través de tres vías jurídicas e institucionales clave:

- **El Escrutinio de la Excepción de Seguridad Nacional (Artículo XXI del GATT)**

Cuando Estados Unidos u otras potencias imponen sanciones unilaterales o bloqueos alegando defensa soberana y seguridad nacional, la OMC debe evaluar si dicha cláusula es legítima o si se trata de un pretexto proteccionista para distorsionar el mercado de hidrocarburos.

El Artículo XXI del GATT de 1994 otorga a los Estados Miembros el derecho de adoptar medidas comerciales restrictivas para salvaguardar sus "intereses esenciales de seguridad". No obstante, existe un intenso debate jurídico sobre si esta norma es "auto-juzgable" (self-judging) (es decir, si un país puede invocarla de manera unilateral sin revisión) o si la OMC tiene la potestad jurisdiccional de juzgar si la medida es proporcional y aplicada de bona fide. Si la OMC no ejerce un control estricto sobre el Artículo XXI, se corre el riesgo de que cualquier nación invoque motivos de seguridad nacional para aplicar aranceles prohibidos, bloqueos o embargos sin justificación real, violando el principio de Nación Más Favorecida (Artículo I del GATT) y desmantelando la certidumbre del comercio global.

- **El Uso del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD)**

El Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) es el sistema cuasi judicial de la OMC encargado de adjudicar controversias mediante la constitución de Paneles Especiales y la emisión de informes con recomendaciones vinculantes para que los Estados infractores adapten o eliminen medidas ilegales. Los países afectados por la parálisis logística y el encarecimiento de bienes estratégicos pueden acudir al órgano de solución de disputas para denunciar el incumplimiento de tratados y exigir la restitución de los flujos comerciales.

Ante el bloqueo del libre tránsito por el Estrecho de Ormuz y la imposición de restricciones cuantitativas (prohibidas por el Artículo XI del GATT), los Estados severamente perjudicados, especialmente países en desarrollo e importadores netos, pueden activar formalmente litigios ante el Órgano de



Solución de Diferencias (OSD). Mediante este procedimiento, pueden solicitar la suspensión inmediata de las restricciones incompatibles con los acuerdos comerciales multilaterales o reclamar autorizaciones de retorsión comercial para compensar los sobrecostos y perjuicios financieros sufridos.

- **La Diplomacia Comercial y los Informes de Impacto en Tiempo Real**

Ante la amenaza de un colapso financiero global, la OMC actúa como el espacio neutral de arbitraje donde los ministros de comercio deben negociar corredores humanitarios o energéticos de emergencia, evitando que la "retórica militar" destruya por completo el sistema multilateral de comercio.

Más allá de la vía judicial (que suele requerir plazos procesales prolongados), la OMC despliega su facultad ejecutiva y de facilitación diplomática a través de la Conferencia Ministerial, el Consejo General y la Secretaría. Mediante el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC) y la publicación de informes de impacto económico en tiempo real, la OMC visibiliza las distorsiones de precios, el alza de fletes y la escasez de insumos básicos como fertilizantes y alimentos. Esto habilita una plataforma de negociación donde las delegaciones pueden concertar exenciones temporales de obligaciones (waivers), acuerdos de facilitación aduanera de emergencia y la apertura de corredores logísticos inmunes a sanciones militares, preservando la continuidad del flujo de mercancías fundamentales.

1.- POTESTADES DE LA OMC: MANDATOS, ACCIONES Y ÁREAS DE TRABAJO

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, tomando en cuenta las relaciones internacionales y la regulación comercial entre los mismos. Del mismo modo, enfatiza la acción multilateral del comercio. Esta desarrolla sus acciones bajo la ejecución de diversos órganos. El órgano decisorio de la OMC es la Conferencia ministerial, la cual se establece cada dos años y permite la participación de todos los países miembros. La Conferencia Ministerial puede adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de



cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, además de dirigir la política general de organización que se concrete.

El Estatuto Principal que rige las acciones de la OMC es el Acta de Marrakech, la cual se firmó y acordó en el año 1994 en Marruecos, siendo firmantes 124 Gobiernos, y las Comunidades Europeas, participantes en la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. Este se compone de una declaración de 8 artículos donde se resume y sintetiza los acuerdos de regulación de mercancías discutidos en los años anteriores; su propósito es proveer el marco institucional común para administrar las normas del comercio mundial, reduciendo las barreras arancelarias de forma global.

Asimismo, descendiendo en la jerarquía de la OMC, se encuentra el consejo general, el cual funge como suplente a la Conferencia Ministerial; compuesta igualmente por los representantes de los países miembros, entre sus funciones destaca el establecimiento de normas de procedimiento y desempeñar funciones de órganos superiores. Por otro lado, se encuentra la Secretaría General de la OMC, un ente administrativo ubicado en la sede central de la OMC en Ginebra, Suiza; se trata de un órgano autónomo e imparcial ante instrucciones de los gobiernos.

Finalmente se encuentra el Órgano de Solución de Diferencias (OSD), el cual labora bajo la tutela del Consejo General, encargado de supervisar la totalidad del proceso de solución de controversias garantizando que las normas y plazos previstos se cumplan, además de actuar como la plataforma central donde se deciden formalmente las disputas comerciales a través del establecimiento de paneles o grupos especiales.

Entre las acciones y principales actividades de la OMC destacan:

- **Negociación o reducción de cualquier medida arancelaria y los acuerdos sobre las normas sobre las cuales se rige el comercio internacional.**
- **Vigilancia y estudio de las políticas comerciales de sus miembros y la consecución de la transparencia en los acuerdos comerciales.**
- **La recopilación de datos comerciales sumado a la realización de estudios económicos.**



- **La emisión de una orden formal para que el Estado infractor modifique, suspenda o elimine la ley, arancel o subsidio ilegal, otorgándole un "plazo prudencial" para cumplirlo.**
- **La convocatoria a consultas formales para instar a los países en conflicto a sentarse a negociar bilateralmente para buscar una solución de mutuo acuerdo antes de ir a juicio.**

Por otra parte, la OMC posee la potestad de trabajar de manera multidisciplinaria con múltiples órganos de la Organización de las Naciones Unidas, como lo son:

- **Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)**
- **Fondo Monetario Internacional (FMI)**
- **Centro de Comercio Internacional (CCI)**
- **Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)**
- **ONU comercio y desarrollo (UNCTAD)**
- **Banco Mundial**
- **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)**

La arquitectura operativa de la OMC abarca el seguimiento continuo de los compromisos asumidos en el marco de los Acuerdos Anexos al Acta de Marrakech, tales como el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio (MIC/TRIMs) y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC). En situaciones de emergencia geopolítica, el Consejo General y la Conferencia Ministerial poseen la facultad estatutaria de conceder exenciones temporales de obligaciones (waivers) bajo el Artículo IX del Acuerdo de Marrakech,



con el fin de otorgar margen de maniobra a los Estados Miembros gravemente perturbados por shocks externos.

Adicionalmente, el marco institucional capacita a la OMC para actuar como centro neutral de recolección y análisis de datos sobre restricciones no arancelarias, monitoreando la proliferación de controles a las exportaciones, licencias automáticas y gravámenes extraordinarios que los países pudieren decretar bajo el alegato de estabilizar sus mercados internos durante la crisis. Este trabajo técnico es fundamental para garantizar que cualquier medida adoptada durante un estado de contingencia respete los criterios de proporcionalidad, temporalidad y no discriminación exigidos por el derecho comercial multilateral.

2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Para comprender la magnitud de la crisis comercial que hoy sacude a la Organización Mundial del Comercio (OMC), es necesario analizar la evolución de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, las cuales han encontrado en el comercio de hidrocarburos y en las rutas marítimas estratégicas su principal punto de fricción.

- **La pugna histórica en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz**

El Estrecho de Ormuz no es solo un paso marítimo geográfico; históricamente ha representado la yugular del suministro energético mundial, por donde transita habitualmente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) del planeta. Durante décadas, las fricciones geopolíticas entre Washington y Teherán han tenido episodios críticos de confrontación en esta zona, como ocurrió en incidentes previos de seguridad marítima en 2012 y 2019, donde la seguridad de la navegación civil y el libre tránsito comercial se vieron amenazados por la rivalidad militar y las sanciones económicas.

Desde una perspectiva geoestratégica, la relevancia del Estrecho de Ormuz se fundamenta en su estrecha morfología marítima, de apenas 21 millas náuticas en su punto más angosto, lo que obliga al tráfico comercial a transitar por esquemas de separación de tráfico situados en aguas territoriales de los Estados ribereños. Históricamente, cualquier incremento en el despliegue de capacidades navales en esta angostura genera una



distorsión inmediata en la percepción de riesgo comercial, afectando la estabilidad contractual de los fletes marítimos y las pólizas de cobertura internacional bajo los estándares del mercado asegurador de Londres (Lloyd's Joint War Committee).

Asimismo, las confrontaciones del pasado sentaron precedentes de hostilidad como la "Guerra de los Tanqueros" durante la década de 1980, donde la utilización de minas marítimas y el abordaje de buques comerciales ya habían obligado a la comunidad internacional a debatir sobre los límites de la jurisdicción costera y el principio de paso inocente y de tránsito regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Estos episodios demostraron que la vulnerabilidad logística del Golfo Pérsico no es un fenómeno coyuntural, sino una falla estructural de la geoconomía global ante la falta de rutas terrestres alternas con capacidad de absorción equivalente.

- **El colapso diplomático y el estallido de la crisis actual**

El punto de quiebre actual tiene sus raíces en el fracaso sistemático de las negociaciones diplomáticas relativas al programa nuclear iraní y en el endurecimiento progresivo de las campañas de "máxima presión" financiera impulsadas por Estados Unidos. Las restricciones comerciales severas impuestas por Washington buscaron históricamente asfixiar las exportaciones de crudo iraní, obligando a Teherán a operar mediante flotas y rutas de comercio alternativas.

El deterioro del marco multilateral comenzó a agudizarse tras la erosión del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), acuerdo que en su momento ofreció un esquema de levantamiento de sanciones comerciales y bancarias a cambio de verificaciones e inspecciones técnicas. Al romperse el consenso diplomático, Estados Unidos reimpuso y profundizó sanciones de carácter extraterritorial o "secundario", penalizando no solo a entidades iraníes, sino a empresas, bancos y navieras de terceros países que mantuvieran relaciones comerciales con el sector energético de la República Islámica.

Esta política de estrangulamiento económico forzó a Teherán a perfeccionar mecanismos de elusión comercial, recurriendo al uso de embarcaciones con banderas de conveniencia, la desactivación de los Sistemas de Identificación



Automática (AIS) de las naves en alta mar y la realización de transferencias de petróleo buque a buque (Ship-to-Ship transfers). La proliferación de esta "flota paralela" o "flota en las sombras" introdujo una grave opacidad en los registros aduaneros y en el rastreo de las cadenas de suministro internacionales, tensionando las disciplinas de transparencia e intercambio de datos comerciales promovidas por la OMC.

La escalada militar directa y los enfrentamientos aéreos y navales transformaron radicalmente el escenario:

- **Cierre de rutas y bloqueos logísticos:** Ante las acciones militares, Irán declaró el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, impidiendo el paso de buques comerciales, implementando requisitos de seguros marítimos obligatorios y deteniendo embarcaciones mediante su Guardia Revolucionaria.

La declaración de restricciones drásticas al tránsito por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán se justificó doctrinariamente bajo el argumento de la soberanía defensiva y la aplicación de contramedidas legítimas ante lo que Teherán calificó como un bloqueo económico ilegal. La imposición de inspecciones obligatorias, la incautación cautelar de cargamentos energéticos de países aliados de Washington y el despliegue de baterías de misiles antibuque a lo largo de la costa del Golfo crearon un ambiente de innavegabilidad de facto, paralizando las operaciones de las mayores empresas armadoras del mundo y provocando la acumulación de millones de barriles de crudo sin posibilidad de despacho.

- **Contramedidas y bloqueos portuarios:** Por su parte, las fuerzas lideradas por Estados Unidos respondieron con operaciones navales de escolta y restricciones drásticas sobre los puertos iraníes, alterando profundamente las cadenas de suministro globales.

En respuesta a las acciones iraníes, la administración estadounidense y sus aliados intervinieron militarmente mediante la constitución de fuerzas de tarea navales



combinadas para patrullar el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz. No obstante, las medidas de interceptación, el abordaje coercitivo de buques sospechosos de transportar crudo bajo sanción y la interdicción de terminales portuarias clave en la costa iraní derivaron en la virtual militarización de las rutas aduaneras internacionales. Esto interrumpió el despacho no solo de hidrocarburos, sino de mercancías industriales en contenedores, insumos petroquímicos y bienes de capital destinados a diversos países de Asia, Europa y América Latina.

- **El impacto sistémico en la economía global**

Como consecuencia directa de estos antecedentes de confrontación, los mercados internacionales sufrieron un shock energético e inflacionario sin precedentes recientes:

- Los precios del petróleo experimentaron alzas históricas que superaron barreras críticas por la incertidumbre en el suministro.
- Las primas por riesgo de guerra en los seguros de navegación se dispararon exponencialmente, encareciendo de manera drástica el costo del transporte marítimo internacional.
- Las principales potencias comenzaron a implementar respuestas proteccionistas y subsidios de emergencia, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema multilateral de comercio que regula la OMC.



III. LA PROBLEMÁTICA

El punto de quiebre en el Golfo Pérsico ha desencadenado la crisis sistémica más severa que ha enfrentado el comercio global desde la fundación de la Organización Mundial del Comercio en 1995. Lo que comenzó como un enfrentamiento geopolítico y militar entre Estados Unidos e Irán ha derivado en la parálisis de las arterias energéticas del planeta, amenazando con fracturar definitivamente el multilateralismo económico y desencadenar un shock inflacionario y de suministros a escala global.

El núcleo de la problemática que debe abordar la Conferencia Ministerial se divide en tres puntos focales:

1.- PARÁLISIS LOGÍSTICA Y SHOCK DE OFERTA EN EL ESTRECHO DE ORMUZ

El Estrecho de Ormuz representa la "yugular energética" mundial, punto por donde transita aproximadamente el 20% del comercio global de petróleo y gas natural licuado (GNL). La interrupción del libre tránsito y el cierre defensivo impuesto por Irán sumado a los bloqueos navales de respuesta por parte de Estados Unidos y sus aliados han estrangulado la circulación de hidrocarburos e insumos estratégicos:

- Las navieras comerciales han paralizado operaciones o modificado sus rutas marítimas hacia trayectos considerablemente más largos y costosos. Esto ha provocado un incremento desmedido en las primas por riesgo de guerra exigidas por las aseguradoras, encareciendo directamente los fletes marítimos internacionales.
- Al tratarse la energía de un costo transversal, la paralización del flujo de crudo y gas ha disparado los costos de transporte, producción industrial y generación eléctrica. A su vez, ha provocado un alza vertiginosa en el precio global de fertilizantes y alimentos insustituibles, amenazando la seguridad alimentaria de países importadores netos y economías en desarrollo.



2.- INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA CLAÚSULA DE SEGURIDAD NACIONAL (Artículo XXI del GATT)

La problemática jurídica central radica en la erosión del principio de no discriminación y la ruptura del equilibrio entre la seguridad soberana y los compromisos comerciales internacionales.

El uso incondicional de sanciones unilaterales, embargos y bloqueos invocando la cláusula de Excepción de Seguridad Nacional regulada en el Artículo XXI del GATT de 1994 corre el riesgo de convertir una norma excepcional en un mecanismo proteccionista sin control. Si los miembros interpretan de forma no sujeta a revisión judicial que cualquier medida comercial es válida bajo la sola alegación de "intereses esenciales de seguridad", el marco normativo de la OMC pierde su validez.

Las restricciones unilaterales impuestas violan directamente principios rectores como la cláusula de Nación Más Favorecida (NMF) (Artículo I del GATT) y la Prohibición General de Restricciones Cuantitativas (Artículo XI del GATT), sentando un antecedente peligroso para la fragmentación del comercio en bloques geoeconómicos opuestos.

3.- PARÁLISIS DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS E INDEFENSIÓN DE LOS ESTADOS

El estallido de esta emergencia geopolítica ocurre en un momento en que el aparato institucional de la OMC se encuentra gravemente presionado.

Ante el bloqueo previo en la designación de integrantes del Órgano de Apelación del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD), el sistema formal para adjudicar controversias y emitir fallos definitivos se halla debilitado o inoperante.

Los países en desarrollo y los Estados importadores netos de alimentos que no participan directamente en las hostilidades sufren de forma desproporcionada los daños colaterales de la crisis (desabastecimiento, sobrecostos aduaneros y



volatilidad de precios) sin contar con mecanismos inmediatos ni vinculantes para exigir reparación de daños o el restablecimiento de los flujos de comercio.

Esta encrucijada institucional deja en evidencia la urgente necesidad de implementar acuerdos de arbitraje interinos y mecanismos multilaterales de emergencia que garanticen la protección de los países neutrales durante conflictos de gran escala. Cuando las reglas del comercio multilateral sufren vulneraciones masivas por causas exógenas a los compromisos de la OMC, los Estados con economías más pequeñas quedan expuestos a distorsiones severas en sus balanzas comerciales, desprovistos de un foro ejecutor con capacidad punitiva inmediata para hacer cumplir las resoluciones del OSD.

PREGUNTAS CLAVE:

- ¿Qué medidas multilaterales puede coordinar la OMC con la Organización Marítima Internacional (OMI) para garantizar la libre circulación de mercancías y petróleo en puntos clave?
- ¿Hasta qué punto el uso o la imposición de sanciones económicas e interdicciones por motivos de seguridad nacional por parte de EE. UU. e Irán vulnera las normas del GATT/OMC y cómo se evita su uso abusivo como protección comercial?
- ¿De qué manera la OMC puede colaborar para estabilizar la volatilidad en los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, previniendo restricciones unilaterales a la exportación de bienes agrícolas e industriales básicos?
- ¿Cuáles son las herramientas específicas que debe desplegar la OMC para proteger a los países en desarrollo e importadores netos de alimentos frente a las perturbaciones en las cadenas de suministro e incrementos en los costos de fletes?
- Ante el colapso o paralización del sistema de apelación de la OMC, ¿qué vías efectivas tienen los países afectados para litigar o exigir compensaciones por los daños económicos derivados de la crisis?



- ¿Qué acuerdos o compromisos temporales sobre facilitación del comercio pueden adoptarse para acelerar los trámites aduaneros y reducir los sobrecostos de seguros y fletes marítimos causados por el conflicto?
- ¿Qué tipo de resoluciones binding o recomendaciones puede emitir la OMC para comprometer a los Estados Miembros a mantener los mercados abiertos e interconectados durante emergencias geopolíticas de gran escala?

REFERENCIAS:

“La Jurisdicción de la OMC” Bustamante M. (2011) Universidad de las Américas

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org2_s.htm

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/what_we_do_s.htm

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/marrakesh_decl_s.htm

<https://www.wto.org/indexsp.htm>